关于博白县双旺镇周旺村坡尾屯官司岭“4.18”安全事故的调查报告

2018-06-28 10:21 来源：博白县安全生产监督管理局 作者：博白县安全生产监督管理局

2018年4月18日13时左右，博白县双旺镇周旺村坡尾屯官司岭通信基站施工作业时，一辆铲车在回程下坡转弯处翻车掉下山沟，造成1人死亡。为查明因，并从中吸取教训，防止类似事故的再次发生，根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）及《生产安全事故报告和调查处理条例》493号）的有关规定，经县人民政府研究决定，迅速成立了博白县双旺镇周旺村坡尾屯官司岭“4·18”安全事故调查组，由县政府办公室联系安全生产工作的长，县公安局、县监委会、县检察院、县安监局、县人社局、县司法局、县总工会、双旺镇政府等部门单位有关领导和人员组成的事故调查组，对博白县坡尾屯官司岭“4·18”安全事故进行了调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过周密细致的现场勘察综合分析和反复论证，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员死亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施及建议。现将调查结果报告如下：

一、事故责任单位的基本概况

南宁安泽劳务服务有限公司成立于2009年4月15日，证照齐全，企业类型：有限责任公司，法定代表人：宋晓钢，注册地址：南宁市青秀区长湖路玛号六楼，注册资本1500万元，经营范围：劳务派遣业务，保险兼业代理，保洁服务，安全风险评估，通信的技术开发、技术服务、技术咨询，通讯工程的备安装及销售，网络工程的施工；销售：电子产品、机电产品、金属材料、机械设备、建筑材料、五金交电、电脑耗材、日用百货；机电设备安装及维修业分包、砌筑作业分包、水暖电安装作业分包、木工作业分包、钢筋作业分包、脚手架搭设作业分包、混凝土作业分包、土石方工程分包、建筑工程设计计、人防工程设计、园林工程设计、桥梁工程设计、公路工程设计、装饰装修设计。营业期限：2009年4月15日至2019年4月15日。2016年8月3日取得自发的《安全生产许可证》，有效期至2019年8月3日。2009年7月22日取得自治区住建厅核发的《建筑业企业资质证书》。2016年，该公司现有技术人员厚的机械施工设备。

2017年3月1日，中国电信股份有限公司玉林分公司与润建通信股份有限公司签订了《2017年–2018年中国电信股份有限公司玉林分公司通信建设工程框架协议》，中国电信股份有限公司玉林分公司同意润建通信股份有限公司作为中国电信股份有限公司玉林分公司通信工程施工项目的供应商，在合同有协议约定的条件、具体合同或订单，承担中国电信股份有限公司玉林分公司委托润建通信股份有限公司进行的通信工程（“具体项目”）建设施工工作(具缆线路、宽带接入、通信管道专业的新建、扩容、改造工作，以及通信设施的迁改工程)。2018年1月1日，润建通信股份有限公司与南宁安泽劳务服务有《劳务采购合同》，润建通信股份有限公司将其所承接的[2018年通信网络建设、通信网络维护及相关劳务服务]项目中核心的、辅助性、临时性的工作交由服务有限公司。2018年2月26日，南宁安泽劳务服务有限公司与柏辉（男，30岁，地址：湖南省辰溪县乡船溪驿村一组，身份证号：431223********14）公司内部承包框架合同》、《施工安全协议书》，在协议书中，明确了内部承包范围，内部承包价格，双方责任和义务，环境保护、安全生产和文明施工，材料施工技术以及安全施工的有关要求。在这一事故中，南宁安泽劳务服务有限公司是事故责任单位。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生的经过。

2018年4月18日中午，柏辉驾驶车牌为桂KE8795的江淮牌货车运材料到博白县双旺镇周旺村坡尾屯官司岭山脚下，欲将两捆PVC管送至山顶的通信塔处较高，山路较急陡，柏辉不知道自己所驾驶的车辆能否把材料送到山顶，此时，正遇见一位小伙子庞志强（附近一石场员工，柏辉不认识），柏辉问庞志强：驶上山顶？庞志强说：可能不行。柏辉又说：给点钱你，你驾驶铲车帮我将两捆PVC管送到山顶通信塔处。庞志强说：不要你的钱，我帮你就是了。然后，里驾驶来一辆铲车，柏辉从驾驶的车辆中卸下两捆PVC管，装到铲车上。庞志强驾驶铲车将两捆PVC管送到了官司岭山顶通信塔处，卸下材料后庞志强驾驶13时，在下山到一转弯处时(此转弯为直角转弯，比较急陡，需要多次倒车，才能转弯)，因庞志强驾驶和操作不当，其所驾驶的铲车翻车坠下山沟，造成庞志

（二）事故报告、组织救援和善后事宜处理情况。

县司法局双旺司法所接到群众事故报告，立即转双旺镇党委政府有关领导，随后双旺镇党委政府组织相关单位领导和业务人员迅速赶赴现场，开展事故
电话报告送县人民政府。同时，双旺镇党委政府派出相关领导安抚死者家属，做好善后事宜，经做死者家属的思想工作后，同意于当日将死者庞志强尸体运
待后召开集中双方协商解决赔偿事宜，维护了社会稳定。县安监局接到县政府转来的事故报告后，派出分管领导和业务人员赶往事故地点，勘查了事故现场
关的施工人员进行了询问笔录，并按照事故报告的规定，录入了事故 直报系统。南宁安泽劳务服务有限公司没有按照有关规定将事故发生情况报告当地政府
有关部门。

（三）事故赔偿情况。

在双旺镇党委政府和县安监局的具体指导、协调以及县司法局双旺司法所的多次调解下，南宁安泽劳务服务有限公司、柏辉与死者家属于2018年5月1
事宜达成一致，并签订了人民调解协议书，一次性赔偿人民币23万元（包括丧葬费、死亡赔偿金、精神抚慰金等）给死者家属，妥善解决了死者的赔偿事宜
对社会稳定造成不良影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

2018年4月18日13时左右，在博白县双旺镇周旺村坡尾屯官司岭，发生1起铲车翻车坠下山沟的事故，造成1人死亡。死者庞志强，男，20岁，1999年1
白县大垌镇凤坪村书房队027号，身份证号：45092319**********。铲车不同程序损坏，直接经济损失1.5万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因。

官司岭山路是S形山路，路面泥土较松、路面滑，弯道多，下坡比较急陡。庞志强驾驶铲车送两捆PVC管到山顶后，返回下山一转弯处，此转弯不能直
多次倒车才能转弯，当时无人员现场指挥，因庞志强驾驶和操作不当，在转弯倒车时铲车翻车掉下山沟，造成庞志强当场死亡。

（二）事故发生的间接原因。

1.南宁安泽劳务服务有限公司虽成立有安委会，但该通信建设施工工程项目开工建设后，未设立安全管理机构，安全主体责任落实不到位，没有认真履
的《施工安全协议书》规定的义务和责任，没有派出人员对柏辉的施工情况进行安全生产监督管理检查，安全管理不到位，没有开展施工人员安全教育培训
现存在的安全管理漏洞和安全隐患。

2.宋晓钢（男，37岁，地址：北京市海淀区丰台路9号1排14号，身份证号，11010*********36），是南宁安泽劳务服务有限公司主要负责人（法定代表
的安全工作，对安全工作重视不够，安全管理不到位，有关安全生产法律法规执行不到位，安全管理失察。

3.刘银然（男，34岁，地址：江西省吉安市永新县怀忠镇新居村新居组042号，身份证号：362**********19），是南宁安泽劳务服务有限公司通信建
责人，对安全工作重视不够，安全管理不到位，有关安全生产法律法规以及《施工安全协议书》执行不到位，没有认真履行与柏辉签订的《施工安全协议书
和责任，没有派出人员对柏辉的施工情况进行安全生产监督管检查，安全管理失察。

4.南宁安泽劳务服务有限公司内部劳务承包工人柏辉（男，30岁，地址：湖南省辰溪县船溪乡船溪驿村一组，身份证号：43122**********14），安全
严格执行与南宁安泽劳务服务有限公司签订的《施工安全协议书》规定的义务和责任，违反公司安全管理制度，在没有确认庞志强是否参加铲车技能培训，
驾驶操作铲车的技术，以及没有对驾驶铲车从山脚到山顶往返是否安全的情况下，擅自叫庞志强驾驶铲车将两捆PVC管送到山顶通信塔处。其本人知道山路
急，尤其是弯道转弯困难，需要人指挥才能倒车转弯。在这种情况下，柏辉本人未亲自或派人现场指挥庞志强驾驶铲车在转弯处倒车。

5.庞志强（男，20岁，地址：博白县大垌镇凤坪村书房队027号，身份证号：45092**********12），没有参加铲车驾驶和操作技能培训，没有购买工
责任保险。其刚刚学会开铲车，驾驶和操作技术不熟练，安全意识差，自我保护意识较差，在未确保安全情况下驾驶铲车帮助别人运送PVC管到山顶，在下
转弯处，因驾驶和操作不当，所驾驶的铲车翻车坠下山沟，造成其本人当场死亡。

（三）事故性质。

经查，博白县双旺镇周旺村坡尾屯官司岭“4·18”安全事故是一起企业管理不到位、现场施工工作人员安全意识差、违反安全管理制度造成的安全生产责
一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

博白县双旺镇周旺村坡尾屯官司岭“4·18”安全事故是一起企业管理不到位、现场工作人员安全意识差、违反安全管理制度造成的安全生产责任事故。对
者作如下处理：

（一）南宁安泽劳务服务有限公司未设立通信建设项目安全管理机构，安全主体责任落实不到位，没有按有关规定将事故发生的情况报告县安监局等有
认真履行与柏辉签订的《施工安全协议书》规定的义务和责任，没有派出人员对柏辉的施工情况进行安全生产监督检查，安全管理不到，没有开展施工作业
培训，没有及时发现存在的安全管理漏洞和安全隐患，对事故的发生负有管理不善的责任。以上事实违反了《安全生产法》第四条、第二十五条、第三十八
条、第八十条及《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十一条的规定。建议博白县安全生产监督管理局依据《安全生产法》第一百零九条
规定，依法对南宁安泽劳务服务有限公司进行行政处罚；建议博白县安全生产监督管理局依据《广西壮族自治区安全生产约见警示、黄牌警诫暂行办法》
〔2005〕9号）第八条第（五）款的规定，对南宁安泽劳务服务有限公司进行安全生产约见警示，吸取事故教训，引以为戒，严防类似事故再次发生。

（二）宋晓钢，是南宁安泽劳务服务有限公司主要负责人（法定代表人），没有认真履行《安全生产法》第十八条规定的职责，对安全工作重视不够，
位，有关安全生产法律法规执行不到位，安全管理失察，对事故的发生负有领导责任。建议博白县安全生产监督管理局依据《安全生产法》第九十二条第
定，依法对其进行行政处罚。

（三）刘银然，是南宁安泽劳务服务有限公司通信建设工程劳务项目负责人，没有认真履行《安全生产法》第二十二条规定的职责，对安全重视不够，
位，有关安全生产法律法规执行不到位，没有认真履行与柏辉签订的《施工安全协议书》规定的义务和责任，没有派出人员对柏辉的施工情况进行安全生产
全管理失察，对事故的发生负有管理责任。建议南宁安泽劳务服务有限公司按公司有关规定处理。

（四）柏辉，南宁安泽劳务服务有限公司内部劳务承包工人，安全意识差，没有接受安全教育培训，违反安全管理制度，在没有确认庞志强是否参加铲
是否熟练掌握驾驶操作铲车的技术，以及没有对驾驶铲车从山脚到山顶往返是否安全的情况下，擅自叫庞志强驾驶铲车将两捆PVC管送到山顶通信塔处，把
给他人，对事故的发生负有管理责任。以上事实违反了《安全生产法》第五十四条、第五十五条的规定，建议南宁安泽劳务服务有限公司按公司有关规定处

（五）庞志强，没有参加铲车驾驶和操作技能培训，刚刚学会驾驶铲车，驾驶和操作技术不熟练，安全意识差，自我保护意识差，山路泥土较松、路况
陡，在未确保安全情况下驾驶铲车帮助柏辉运送PVC管到山顶，因驾驶和操作铲车不当，翻车坠下山沟，造成其本人死亡，对此事故的发生负主要责任，因
死亡，建议免于责任追究。

六、事故防范和整改措施

（一）认真落实企业安全生产主体责任。

企业要认真落实安全生产主体责任，企业法定代表人是安全生产的第一责任人，对企业的安全生产负总责。要层层落实安全生产责任制，把安全生产责
全县各类项目施工企业要高度重视，提高认识，认真吸取事故教训，举一反三，警钟长鸣，进一步建立健全各项安全管理制度和操作规程，严禁违规指挥、
反安全管理制度的行为，严格安全生产管理，落实安全生产责任制，扎扎实实做好安全生产工作，确保生产建设安全。双旺镇政府以及国土环保规建安监站
地安全监管责任，认真汲取此次事故教训，切实加大对各类项目施工单位的监管力度，定期或不定期对项目施工进行安全检查，及时排查和消除安全隐患，
再次发生。

（二）迅速开展安全大检查活动。

南宁安泽劳务服务有限公司要召开公司全体员工会议，通报事故相关情况，分析原因，吸取教训，同时查找公司当前存在的安全管理薄弱环节和安全漏
隐患自查自纠活动，发现隐患，及时排除，认真落实安全防范措施，确保工程项目建设安全，防止类似事故再次发生。

（三）加强职工安全生产知识教育培训。

南宁安泽劳务服务有限公司要加强对员工安全知识教育培训，组织员工认真学习《安全生产法》及《建设工程安全生产管理条例》等法律法规、行业标
高员工的安全意识和自我保护能力，从根本上消除因员工违规操作而造成的安全生产事故。

附件：博白县双旺镇周旺村坡尾屯官司岭“4·18”安全事故调查组成员名单

博白县双旺镇周旺村坡尾屯官司岭“4·18”安全事故调查组

2018年6月22日

附件：

博白县双旺镇周旺村坡尾屯官司岭“4·18”安全事故

调查组成员名单

生　名	工 作 单 位	职务	签　名	备　注
梁芝森	县政府办公室	副主任		组长
东家伟	县安监局	局　长		副组长
东国兴	县公安局	副局长		副组长
刘彬斌	县检察院	副检察长		
区　宣	县人社局、社保局	副书记 局　长		
蓝元联	县司法局	副局长		
梁　洪	县安监局	副局长		
李世梁	双旺镇	副镇长		
、永荣	县总工会	部　长		
黎　林	县安监局	副股长		
区晓强	县安监局	干　部		
段一鸣	县监委会	干　部		

公开属性：主动公开